



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

ORDEN MAE/945/2026, de 20 de septiembre, por la que se declaran de utilidad pública y se incluyen en el monte «Navahondilla, El Baldío, Los Llanos y otros» n.º 98 del catálogo de montes de la provincia de Ávila terrenos propiedad del Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos, situados en su término municipal.

Examinado el expediente n.º AV-AG-0164/26 incoado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila a petición del Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos, del cual son los siguientes sus,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos, en sesión plenaria celebrada el día 11 de abril de 2024, adopta el acuerdo de solicitar la inclusión en el monte catalogado de utilidad pública n.º 98 de las parcelas 194, 197 y 210 del polígono 15 y de las parcelas 104 y 125 del polígono 16 de su titularidad. Dicha solicitud es remitida al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila el 17 de octubre de 2024.

Segundo. Con fecha 24 de marzo de 2026, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila notifica al Ayuntamiento la necesidad de incorporar parte de la parcela 9001 del polígono 15 (pista forestal) con el objeto de dar continuidad al monte y evitar que queden parcelas aisladas. El Ayuntamiento presta su conformidad y solicita su inclusión mediante escrito registrado el 8 de abril de 2026.

Tercero. Con fecha 10 de abril de 2026, la Sección Territorial de Gestión Forestal III del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila emite la Memoria Informativa favorable para la catalogación de las parcelas precitadas. El informe técnico establece que la superficie total a agregar al monte es de 18,2518 ha (6,7003 ha de superficie pública y 11,5515 ha de superficie enclavada). El incremento de la superficie enclavada es consecuencia de la disposición de las nuevas parcelas incorporadas, cuya agregación origina una nueva superficie interior que ha de quedar excluida de la cabida pública del monte.

Cuarto. Con fecha 14 de mayo de 2026 se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León (B.O.C. y L.) n.º 90 el Anuncio de Información Pública del expediente durante un plazo de 15 días naturales a contar desde su publicación, a fin de que los interesados pudieran presentar las alegaciones, sugerencias o documentos que estimaran pertinentes, no habiéndose recibido alegación alguna.

Quinto. Con fecha 14 de julio de 2026, a la vista de la tramitación y de la conformidad técnica, la Jefatura del Servicio Territorial de Medio Ambiente suscribe el Oficio de remisión del expediente, proponiendo formalmente la inclusión de las referidas parcelas en el monte «Navahondilla, El Baldío, Los Llanos y otros» n.º 98. Dicho oficio y el expediente íntegro son remitidos a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal.

Sexto. La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, de conformidad con el Servicio de Gestión Forestal, formula, con fecha 14 de septiembre de 2026, la correspondiente propuesta de Orden.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La resolución de este procedimiento es competencia de la Consejería de Medio Ambiente y Energía, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, así como en el Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías, por el que se crea la Consejería de Medio Ambiente y Energía, y en el Decreto 14/2026, de 29 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Energía.

Segundo. La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes enuncia, en su artículo 13, los casos en los que deberá proponerse la declaración de utilidad pública de un determinado monte o terreno forestal. Según consta en la Memoria Informativa de la Sección Territorial de Gestión Forestal III, el monte cumple con lo preceptuado en los apartados a) y b) de dicho artículo al favorecer la protección y creación de suelo y regular el régimen hidrológico:

- «a) Montes que sean esenciales para la protección del suelo frente a los procesos de erosión.
- b) Los situados en las cabeceras de las cuencas hidrográficas y aquellos otros que contribuyan decisivamente a la regulación del régimen hidrológico, evitando o reduciendo aludes, riadas e inundaciones y defendiendo poblaciones, cultivos o infraestructuras. [...]»

Asimismo, al amparo de los supuestos establecidos en la legislación autonómica (apartado e del citado artículo), los terrenos actúan como área de defensa y apoyo contra incendios forestales, estableciendo unas condiciones económicas y sociales complementarias a la actividad principal.

Vistos la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, el Reglamento de Montes, aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero, La Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, así como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones vigentes de general aplicación, esta Consejería de Medio Ambiente y Energía, de conformidad con la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal,

RESUELVE

1) Declarar de Utilidad Pública los terrenos correspondientes a las parcelas 194, 197 (parte), 210 y 9001 (parte) del polígono 15, y las parcelas 104 y 125 (parte) del polígono 16, propiedad del Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos, para su agregación al Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Ávila.

2) Agregar estos terrenos al monte «Navahondilla, El Baldío, Los Llanos y otros» n.º 98 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Ávila.

3) Modificar los datos del monte «Navahondilla, El Baldío, Los Llanos y otros» n.º 98 en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Ávila, en base al presente expediente y a la Memoria Informativa, de la siguiente manera:

- Cabida pública: 1.471,3122 ha (1.464,6119 ha + 6,7003 ha agregadas).
- Enclavados: 161,8514 ha (150,2999 ha + 11,5515 ha generadas).
- Cabida total: 1.633,1636 ha (1.614,9118 ha + 18,2518 ha).
- Límites: Se mantienen los generales, modificándose la superficie de la Parcela I del MUP según los nuevos datos.

4) Según se establece en el artículo 12.1, apartado a), de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, los terrenos declarados, por razones de servicio público, adquieren la condición de bien de dominio público y pasan a formar parte del dominio público forestal.

5) Asimismo, de acuerdo con el artículo 16.2 de la Ley 43/2003 de Montes, deberá darse traslado de la Orden que se apruebe a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León o su notificación a los interesados, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa o, en su caso, potestativamente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León o su notificación a los interesados.

Valladolid, 20 de septiembre de 2026.

*La Consejera de Medio Ambiente
y Energía,*
Fdo.: MARÍA GONZÁLEZ CORRAL